

0005290-75.2016.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DOS SANTOS SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Wesley dos Santos Sousa, qualificado nos autos, foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0005290-75.2016.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0005290-75.2016.8.26.0635

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DOS SANTOS SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Wesley dos Santos Sousa, qualificado nos autos, foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, fixados no mínimo legal (fls. 119/133).

Acórdão confirmatório da condenação publicado em 23/maio/2018 (fl. 211).
Guia de recolhimento expedida aos 04/outubro/2017 para cumprimento da pena
privativa de liberdade.

Manifestação ministerial pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória
em relação a pena de multa encontra-se na fl. 254.

Decido.

De acordo com o artigo 114 do Código Penal Brasileiro, a prescrição da pena
de multa ocorrerá em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada ou no
mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando
a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
Disciplina, ainda, o artigo 110, caput, do mesmo Diploma que, após o trânsito em
julgado da sentença condenatória, a prescrição é calculada com base na pena
efetivamente aplicada. Terá como termo inicial a data do trânsito em julgado para a
acusação (artigo 112, inciso I, do Código Penal).

No presente caso, verifica-se lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme
dispõe o artigo 114, inciso II, do Código Penal, prazo este já decorrido desde o
trânsito em julgado para a acusação até a presente data sem o início da execução da
pena de multa.

Reconheço, pois, a prescrição da pretensão executória estatal e declaro EXTINTA A
PENA de MULTA imposta ao réu Wesley dos santos Souza na sentença, nos termos ao
artigo 107, inciso IV, do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 61 do
Código de Processo Penal.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à D. Defesa.

Com relação ao sentenciado Henrique, expeça-se certidão de sentença e abra-se
vista dos autos ao Ministério Público.

Liberem-se os ofícios expedidos e encaminhem-se os mesmos aos respectivos
destinatários, comprovando-se nos autos o envio.

Drogas e dinheiro: determinação na sentença.

Ultimadas as providências, realizada a atualização do histórico de partes,
encerradas todas as pendências e feitas as comunicações de praxe, inclusive
encaminhando-se os ofícios via e mail, comprovando-se, arquivem-se os autos,
inserindo-se na movimentação - Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com
Condenação.

Caso comunicada a extinção da pena de multa pelo Juízo das Execuções Criminais
deverá a serventia alterar a movimentação para Cód. 61615- Arquivado
Definitivamente.

P.I.C.

São Paulo, 15 de agosto de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)